

1. 업무 개요

○○○○○본부 △△△△△처 △△△△△부(이하 “△△△△△부”라 한다)는 대기분야
 =====, =====
 업무 등을 수행하고 있다.

△△△△△부는 ===== 측정소 운영의 효율성과 데이터의 신뢰
 성 강화를 위해 측정장비 정도관리용 장비인 “=====분석기
 (==/==)” 도입을 위한 물품 조달구매를 추진하고, 납품된 물품의 최종검수 결과
 를 2024. 3. 13. 일상감사 의뢰하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」(이하 “예규”라 한다) 제12조(납품)
 에 따르면 계약상대자는 계약서에서 정한 납품기일까지 해당 물품을 계약담당공
 무원(이하 “발주부서”라 한다)이 지정한 장소에 납품하여야 한다. 그리고 같은 예
 규 제13조(규격)에 따라 납품되는 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세,
 규격번호 및 발주기관이 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 계약상 규격이
 명시되어 있지 아니한 경우에는 상관습과 기술적 타당성 및 구매규격 등에 부합
 하는 물품이어야 한다.

「예규」 제19조(검사)에 따르면 계약상대자는 계약이행을 완료한 때에는 그

사실을 서면으로 발주부서에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 하며, 발주부서는 해당 통지를 받은 경우 그날로부터 14일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

만약 「예규」 제19조(검사)에 따른 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 발주부서는 필요한 시정조치를 할 수 있으며, 검사에 합격하지 못하여 계약이행이 지체되었을 경우에는 계약상대자에게 지체상금을 부과하여야 한다.

한편, 외자계약을 통해 대한민국 조달청에서 구매하는 물품 및 용역의 조달에 대하여 적용되는 「(조달청훈령) 외자계약일반조건」 제21조(대금결제)에 따르면 용역에 대한 대금지급은 계약조건에 따라 이루어지며, 국내에서 공급되는 물품, 용역에 대한 대금은 수요기관이 직접 지급하도록 정하고 있다.

그리고 「(조달청훈령) 조달청 외자구매업무 처리규정」(이하 “구매업무규정”이라 한다) 제37조(낙찰자 선정)에서는 조달청은 외자입찰서 기술검토 결과를 토대로 낙찰자를 선정하여 계약을 체결하며, 외자입찰서의 검토 및 평가는 「(조달청훈령) 조달청 외자입찰서 평가업무 처리규정」(이하 “평가업무규정”이라 한다)에 따라 처리하도록 정하고 있다.

「평가업무규정」 제4조(입찰서 평가의뢰)에 따르면 조달청은 수요기관에 입찰 시 접수된 입찰서를 송부하여 입찰서의 조건 및 규격 등의 평가를 의뢰하여야 하며, 수요기관은 같은 규정 제10조에 따라 물품에 대한 제원, 성능 품질 및 구매조건 등을 검토하여 적합, 조건부적합, 부적합으로 평가하여야 한다. 그리고

같은 규정 제10조의2(규격의 확인)에 따라 수요기관은 입찰서 평가 시 카탈로그, 도면, 설명서 등 입찰시 제출한 첨부자료가 다소 불명확한 경우에는 충분한 기한을 정하여 입찰당사자로부터 이를 확인할 수 있는 자료를 제출받아 평가할 수 있다. 이러한 과정을 거쳐 수요기관이 적합하다고 판정한 경우 그 물품은 규격을 충족한 것으로 보게 된다.

따라서, ☞☞☞☞부는 외자물품 도입을 위한 조달구매 업무 추진 시 계약규격에 부합하는 물품이 납품될 수 있도록 구매규격서 작성 및 외자입찰서에 대한 기술(규격) 검토를 철저히 수행하였어야 했고, 예규에서 정하고 있는 절차에 따라 계약상대자의 계약이행에 대한 검사 업무를 적정히 추진하고, 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함이 발견되어 계약이행이 지체되었을 경우 계약상대자에게 지체상금을 부과할 수 있도록 계약서 등에 납품기한 외 모든 구매품목에 대한 대금지급 조건 등을 구체적으로 명시하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞☞☞☞부가 의뢰한 “=====분석기(==/==) 최종검수 결과보고”(☞☞☞☞부-1091호, 2024. 4. 4.)에 대한 일상감사(감사번호 제==호) 결과, 외자물품에 대한 입찰서 기술(규격) 검토 미흡, 예규에 따른 검사업무 처리 미흡 등 물품 조달구매 업무를 부적정하게 처리한 사실이 확인되었다.

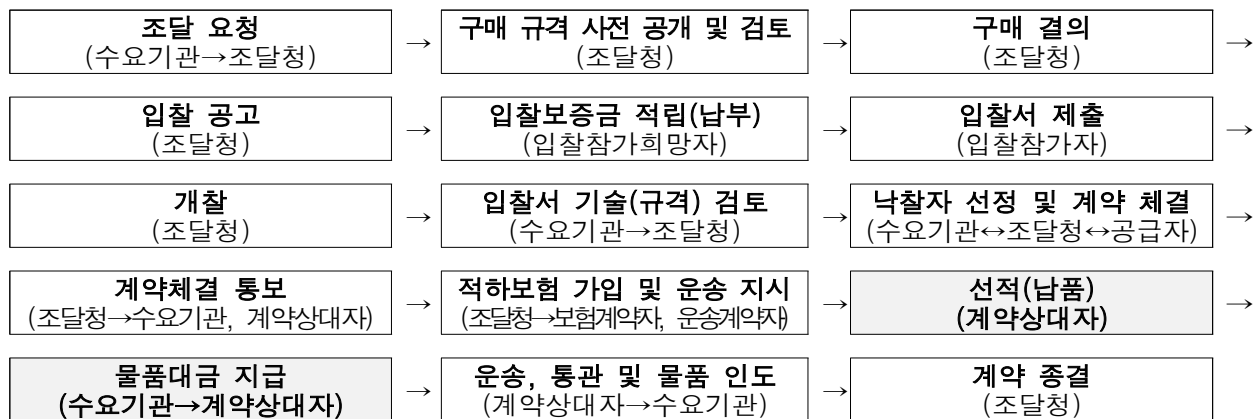
☞☞☞☞부에서 =====분석기(==/==) 도입을 위해 추진한 물품 조달구매 계약의 주요 내용은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 물품 조달구매 계약 주요 내용

계약상대자 / 계약기간	----- / 2023. 6. 22.~9. 25.	
구매품목	<주장비(외자분)> - ----- - ----- - -----	<보조장비(내자분)> - ----- - ----- - -----
공 급 자	----- (=-----)	----- ※계약상대자 직접 납품
계약금액	--,--- USD	--,---,--- 원
납품기일	신용장 개설 후 90일 이내 선적 (~2023. 9. 24.)	계약 체결일로부터 90일 이내 납품 (~2023. 9. 25.)
대금지급 조건	선적 후 90% 지급 및 최초 성능평가 완료 후 10% 분할 지급	-

주장비(외자분)의 경우 조달청을 통해 물품구매를 위한 외자계약이 추진되며 세부 절차는 [그림 1]과 같다. 조달청은 「구매업무규정」 및 「평가업무규정」에 따라 외자입찰서에 대한 수요기관의 기술검토 결과를 토대로 낙찰자 선정 및 물품 선적(물품인도)을 진행하며, 본 계약 건의 경우 계약서에 명시된 대금지급 조건에 따라 계약물품 선적이 완료될 경우 계약대금의 90%를 지급하여야 한다.

[그림 1] 조달청 외자구매절차



최종검수 결과보고에 따르면 구매물품 전체(외자분 및 내자분)에 대한 납품 및 설치는 2023. 9. 15. 에 완료되었으며, 이에 ○○○○부는 2023. 9. 16. 자로 납품확인서를 작성하였다. 그러나, 물품 설치 이후 주장비(외자분) 일부 품목에서 아래 [표 2]와 같은 계약규격 미충족 사항이 발견되었으며, 물품 규격 보완 등을 위한 성능평가를 2023. 9. 20. ~ 2024. 2. 26 기간 실시하고 2024. 3. 4. 에 최종 검수를 마친 것으로 확인되었다.

[표 2] 납품된 물품의 계약규격 미충족 사항

구분	품목	구매규격서(성능 및 규격)	문제 상황
외자분	=====	- =====	규격 미충족
	(세부품목:=====)	- =====	(=====문제)

그런데, 주장비(외자분) 선적 전 조달청이 의뢰한 입찰서 기술(규격) 검토에 대하여 ○○○○부는 ‘적합’ 검토 결과를 통보하였던 것으로 확인되었다. ○○○○부는 입찰서 사전 검토에도 불구하고 계약규격에 충족하지 않는 일부 품목이 납품된 것과 관련하여, 기술(규격) 검토를 위해 입찰자가 제출한 제품 카탈로그 등 서면자료의 검토, 계약상대자와의 별도 사전협의 등을 진행하였음에도 계약 규격 미충족 사항을 사전에 발견하는 데는 한계가 있었다는 의견을 제시하였다.

그러나, 「평가업무규정」에 따르면 수요기관은 외자입찰서 첨부 제출자료가 불명확한 경우 충분한 기한을 정하여 입찰당사자로부터 이를 확인할 수 있는 자료를 추가로 제출받아 검토할 수 있다. 따라서, ○○○○부는 계약조건에 따라 물품 선적 및 납품 이후 확인된 계약이행 부적정 사항 등에 대한 시정조치 및

지체상금 부과 등이 어려운 외자구매계약의 특성을 감안하여, 계약규격에 충족하는 물품이 납품될 수 있도록 입찰서에 대한 기술(규격) 검토를 더욱 신중히 추진하였어야 했다.

한편, ○○○○부는 물품 납품 및 설치 이후 진행된 성능평가로 인한 계약 이행 지체와 관련하여, 주장비(외자분)를 제외한 보조장비(내자분) 계약금액 --,---,--- 원에 대해 계약상 명시된 지체상금률 0.075% 및 지체일수 ---일¹⁾을 적용하여 산정한 지체상금 -,---,--- 원²⁾을 부과하는 것을 최종검수 결과를 통해 계획하였다.

그러나, 계약상 물품 납품기일 외 ‘선적 후 90%, 최초 성능평가 완료 후 10% 분할 지급’이라는 대금지급 조건이 명시되어 있는 주장비(외자분)와 달리, 보조장비(내자분)의 경우 계약상 대금지급 조건이 별도로 명시되어 있지 않다. 따라서, 2023. 9. 16. 자로 계약규격을 충족하는 물품이 납품된 것으로 확인이 완료된 보조장비(내자분)는 계약조건에 따라 납품기일 내 계약이행이 완료된 것으로 봄이 타당하다.

또한, ○○○○부는 2023. 9. 15. 물품 납품 이후 계약기간 종료일(2023. 9. 25.) 경과 시까지 계약상대자로부터 계약이행 사실 통보받지 않았으며, 검수 결과에 따른 시정조치 요구 등과 관련한 문서 행위를 하지 않은 상태로 물품 납품 확인 및 검수 등을 실시한 것으로 확인되었다.

1) 납품기한 다음 날인 2023. -. --.부터 최종검수 일인 2024. -. -. 까지

2) -,---,--- 원 = --,---,--- 원(기준금액) × 0.075%(지체상금율) × --- 일(지체일수)

이에 감사실은 일상감사 감사의견서를 통해 지체상금 산정 및 부과에 관한 사항을 재검토할 것을 통보했고, ○○○○○부는 일상감사 의견에 따라 조달청 및 계약부서 의견조회 등을 통한 재검토 후 최종검수 결과에 포함했던 지체상금 부과 계획을 취소하고 계약상대자에게 물품납품 대가로서 계약대금 전체를 지급할 것을 계약부서에 요청한 바 있다.

위와 같은 ○○○○○부의 물품 조달구매 업무 부적정 처리는 결과적으로 ===== 데이터의 신뢰성 강화 등을 위해 도입을 추진한 정도관리용 분석장비의 정상 가동이 당초 계획 대비 약 5개월 이상 지체시키는 결과를 초래하였다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○○부에서는 외자물품에 대한 입찰서 기술(규격) 검토 시 업체에서 제출한 서류를 통해 규격 적합 여부를 검토하고 서류상 확인되지 않은 규격은 업체 담당자와 업무협의를 통해 확인하고 있으나, 실제 장비를 설치하여 가동하기 전에는 서류상 확인이 어려운 규격의 적합 여부를 검토하는 것에는 한계가 있는 실정이라는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 물품 조달구매 업무를 부적정하게 처리한 ○○○○본부 ♡♡♡♡처 ○○○○○부(현 ○○○○본부 ▮▮▮▮처 ▮▮▮▮부) =급

■■■에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② ○○○○이사(♂♂♂♂처장)는 외자물품 도입 시 계약규격에 부합하는 물품이 납품될 수 있도록 구매규격서 작성 및 외자입찰서에 대한 기술(규격) 검토 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. 【통보】